

Table des matières

1. Définition	2
2. Les caractéristiques d'une société en commandite simple	2
2.1. La responsabilité des associés en SCS.....	2
2.2. L'intuitu personae en SCS	3
2.3. Le régime fiscal de la SCS.....	3
2.4. Le régime social en SCS	4
3. La gérance.....	4
3.1. Nomination et révocation du gérant.....	4
3.2. Pouvoirs du gérant	4
3.2.1. A l'égard des associés	4
3.2.2. À l'égard des tiers	5
3.3. Obligations du gérant	5
3.3.1.A l'égard des associés	5
3.3.2.A l'égard des tiers	6
3.4. Responsabilités du gérant	6
3.4.1.Responsabilité civile du gérant	6
3.4.2.Responsabilité pénale du gérant	7
3.5.Les associés commanditaires	8
3.6.Droits sociaux	8
4. Transmissions de la SCS	9
4.1. Cession de parts sociales du vivant des associés	9
4.1.1.Parts sociales des commandites	9
4.1.2.Parts sociales des commanditaires	9
4.2. Cession de parts sociales par décès.....	10
5. Les conditions pour créer une société en commandite simple.....	10
6. Comment créer une société en commandite simple ?	11
6.1. La rédaction des statuts d'une SCS	11
6.2. La constitution des apports et le dépôt du capital social.....	11
6.3. La publication d'un avis dans un journal d'annonces légales	12
6.4. Le dépôt du dossier de demande d'immatriculation	12
7. Les avantages et les inconvénients d'une société en commandite simple	13

1. Définition

Une société en commandite simple est dotée de la personnalité morale. Concrètement, cela signifie qu'elle a une véritable existence juridique autonome, distincte de celle de l'entrepreneur et des associés.

Elle présente la particularité de permettre une séparation entre la gestion de la société et la détention de son capital social. De ce fait, dans la SCS, deux catégories d'associés doivent être distinguées :

- Les associés "commandités" ou "associés en nom" : ils jouent un rôle actif au sein de la société. De ce fait, ils ont la qualité de commerçant et leur responsabilité est illimitée. En contrepartie, ils perçoivent une part plus importante des bénéfices de la SCS.
- Les associés "commanditaires" ou "apporteurs en capitaux" : ils jouent un rôle passif dans la société (apport en capitaux). De ce fait, ils ne sont pas dotés de la qualité de commerçant et leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports.

2. Les caractéristiques d'une société en commandite simple

La société en commandite simple se distingue des autres formes sociales du fait de ses caractéristiques relatives a :

- La responsabilité des associés ;
- L'intuitu personne ;
- Le régime fiscal ;
- Le régime social du dirigeant.

2.1. La responsabilité des associés en SCS

La responsabilité des associés de la SCS diffère en fonction de leur qualité :

- La responsabilité des associés commandités est indéfinie et solidaire. Concrètement, les créanciers professionnels de la SCS peuvent recouvrer leurs créances sur le patrimoine personnel des associés commandités en cas de défaillance de la SCS, sans limite de montant. De plus, ils peuvent demander à l'un des associés commandités de régler la totalité des sommes dues, charge à lui de se retourner vers les autres associés pour obtenir le remboursement de leur quote-part ;
- La responsabilité des associés commanditaires est limitée au montant de leurs apports respectifs au capital. Par conséquent, les créanciers professionnels de la SCS ne peuvent les poursuivre qu'à hauteur des montants investis dans la société. Les associés commanditaires ne sont pas solidaires entre eux.

2.2. L'intuitu personae en SCS

L'intuitu personae est une caractéristique clé de la société en commandite simple. En effet, les personnes membres de la SCS sont choisies en considération de leur personne. Cette caractéristique a plusieurs conséquences pratiques :

Les parts sociales des associés en nom ne sont cessibles qu'avec l'autorisation à l'unanimité des associés de la SCS. On parle également de clause d'agrément.

 : *Ces parts sociales ne peuvent pas être léguées par testament.*

- Tous les associés en nom sont gérants, sauf clause contraire dans les statuts désignant un ou plusieurs gérants (personnes physiques ou sociétés commerciales) ;
- Dès lors qu'un des associés en nom sort de la société (décès, révocation en tant que gérant, liquidation ou redressement en tant que commerçant), cela entraîne en principe la dissolution de la SCS, sauf clause contraire dans les statuts.

 : on retrouve cette notion d'intuitu personae dans les sociétés de personnes ou dans les sociétés mixtes comme la SARL. En effet, les statuts de SARL prévoient systématiquement une clause d'agrément.

2.3. Le régime fiscal de la SCS

La distinction entre associés commandités et associés commanditaires a également des conséquences sur l'imposition des bénéfices.

En effet, pour les associés commandités, la part des bénéfices perçus est soumise à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux). La société est alors transparente. Il appartient à chaque associé commandités de déclarer sa quote-part des bénéfices en fonction du capital social qu'il détient, et de régler l'impôt sur le revenu selon le barème progressif de l'IR.

Au contraire, pour les associés commanditaires, la part des bénéfices perçus est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS). C'est la SCS qui déclare et paye l'impôt sur les bénéfices. La SCS rémunère les commanditaires sous forme de dividendes, qui sont imposés selon le dispositif fiscal de la Flat Tax d'un montant forfaitaire de 30 %. Toutefois, les associés peuvent opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu auquel s'ajoutent les cotisations sociales.

 : les associés peuvent opter pour une imposition de la totalité du bénéfice de la SCS à l'IS (incluant ainsi les bénéfices sociaux des associés commandités). Attention, cette option est irrévocable.

2.4. Le régime social en SCS

Le régime social en société par commandite simple varie également selon la qualité de l'associé :

- Les associés commandités, gérants ou non, sont des travailleurs non-salariés (TNS). Ils sont rattachés à la Sécurité sociale des indépendants, sachant que depuis le 1er janvier 2020, celle-ci est intégrée au Régime général de la sécurité sociale. Ce changement est automatique, il n'implique aucune démarche supplémentaire pour les personnes déjà assurées. Toutefois, ce régime social reste moins protecteur que celui des assimilés-salariés. Mais en contrepartie, les charges sociales sont moins élevées.
- Les associés commanditaires ne sont couverts par aucun régime social. Cependant, s'ils exercent une activité salariée au sein de la société par commandite simple, ils bénéficient du régime social des salariés, c'est-à-dire du régime général de la Sécurité sociale.

📖 : le Code de commerce interdit à un associé commandité de cumuler mandat social et contrat de travail du fait de sa qualité de commerçant tenu indéfiniment et solidairement des dettes de la société.

3. La gérance

L'associé commandité est le gérant de la SCS.

S'il y a plusieurs associés commandités, ils gèrent tous ensemble.

Les statuts peuvent prévoir qu'un seul des associés commandités gère.

Si les statuts réservent à un ou plusieurs des associés commandités la possibilité de signer sous la raison sociale, la signature seule de ces associés engage dans ce cas la société (Article 29 du Code de Commerce).

3.1. Nomination et révocation du gérant

Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés dans les statuts et sont révocables dans les conditions fixées par les statuts.

En l'absence de clauses statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.

Au cours de la vie sociale, les gérants sont nommés par la collectivité des associés.

3.2. Pouvoirs du gérant

3.2.1.A l'égard des associés

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément aux associés (Article 51-1 du Code de Commerce).

Cela signifie que si les statuts n'ont pas limité les pouvoirs du gérant, le gérant peut accomplir tous actes de gestion, qu'il s'agisse d'actes d'administration ou de disposition dès lors que ces derniers concourent à la réalisation de l'objet social et sont conformes à l'intérêt social.

Les pouvoirs du gérant peuvent, toutefois, être limités par :

- Les statuts : certaines clauses statutaires peuvent subordonner l'accomplissement d'actes à une autorisation préalable de la collectivité des associés
- Les pouvoirs conférés par la loi aux associés : le représentant légal de la société ne peut effectuer aucun acte relevant de la compétence exclusive des associés, telles les modifications statutaires ou les cessions de fonds de commerce entraînant la cessation d'activité de l'entreprise

Ainsi, un gérant ne peut décider seul la modification de l'objet social.

Le gérant qui outrepasserait ses pouvoirs, engagerait sa responsabilité personnelle à l'égard des associés qui pourraient obtenir réparation du préjudice ou le révoquer pour juste motif.

S'il y a pluralité de gérants, les statuts peuvent répartir leur tâche ou prévoir que les décisions sont prises à la majorité ou à l'unanimité.

Si les statuts n'ont rien prévu, chaque gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

3.2.2.À l'égard des tiers

Vis-à-vis des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Attention : toute clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant est inopposable aux tiers, même si ces derniers avaient connaissance de l'existence d'une telle clause.

S'il y a plusieurs gérants, chacun engage la société par tout acte entrant dans l'objet social (Article 51-1 du Code de Commerce).

3.3. Obligations du gérant

3.3.1.A l'égard des associés

Tenue des assemblées

Le gérant doit tenir deux types d'assemblées : les assemblées générales ordinaires (AGO) et les assemblées générales extraordinaires (AGE).

L'approbation annuelle des comptes relève obligatoirement de la compétence des AGO. Les décisions sont adoptées conformément aux dispositions statutaires.

Aucune règle ne fixe le quorum des décisions.

Les assemblées générales extraordinaires : les AGE ont pour objet de statuer sur toute modification des statuts telles que, la modification de la forme juridique, le changement de la dénomination sociale, les augmentations de capital, etc.

Les décisions sont adoptées conformément aux dispositions statutaires.

Toutefois, certaines décisions doivent être prises à l'unanimité, soit les décisions relatives :

- Au changement de nationalité de la société
- A la transformation en société en nom collectif ou en commandite par actions
- A la dissolution anticipée de la société

Assurer l'information des associés

En cas de réunion d'une assemblée, le gérant doit convoquer les associés et leur communiquer tous documents leur permettant de voter en toute connaissance de cause.

Pour l'assemblée générale ordinaire, il doit tenir au siège social à la disposition des associés ou de leurs mandataires, les comptes annuels et le rapport de gestion.

Les associés ou leurs mandataires peuvent en prendre copie.

3.3.2.A l'égard des tiers

Afin de rendre opposables au tiers certains actes sociaux, le gérant doit accomplir des formalités de publicité qui varient en fonction de la nature de la décision.

À ce titre, toute modification statutaire portant sur la forme de la société, son objet social, la désignation des gérants, le montant du capital social, la durée et le transfert du siège social, implique un avis d'insertion dans le Journal de Monaco et un dépôt au greffe général du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire pour y être affiché.

3.4. Responsabilités du gérant

Le gérant, associé commandité, répond des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions envers la société et les tiers. A ce titre, il peut engager sa responsabilité civile et/ou pénale.

3.4.1.Responsabilité civile du gérant

Ce sont les règles de droit commun de la responsabilité qui s'appliquent.

La responsabilité civile peut être engagée si :

- Le gérant a commis une faute

- Cette faute a causé un préjudice (à la société, aux associés ou à un tiers)

Les fautes susceptibles d'engager la responsabilité civile du gérant sont de trois ordres :

- Les infractions liées aux dispositions légales et réglementaires applicables au droit des sociétés
- La violation des statuts (comme par exemple méconnaissance des clauses lui imposant d'obtenir l'accord préalable des associés lors de certaines prises de décision)
- La faute de gestion comme le fait pour le dirigeant d'accepter des commandes dont il sait pertinemment que la société ne pourra pas les honorer

Responsabilité particulière en cas de procédure collective

En cas de procédure collective, le gérant peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif sur son patrimoine personnel, s'il a commis une faute de gestion, sur le fondement de l'Article 560 du Code de Commerce.

La liquidation des biens est prononcée en application de l'Article 565 du Code de Commerce contre le gérant qui a :

- Fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ou pour le compte d'un tiers sous le couvert de la SCS masquant ses agissements
- Disposé des biens de la SCS comme des siens propres
- Poursuivi abusivement dans un intérêt personnel ou pour le compte d'un tiers une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

Le gérant peut également faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale individuelle ou une société, sur le fondement des Articles 573 à 578 du Code de Commerce.

3.4.2. Responsabilité pénale du gérant

Le gérant peut voir sa responsabilité engagée, en application de l'Article 51-12 du Code de Commerce dans les cas suivants si :

- Il n'a pas provoqué la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes ou s'il a refusé de leur communiquer les pièces utiles à l'exercice de leur mission
- Il n'a pas fait viser l'attestation portant notamment sur les comptes annuels visée à l'article 51-7 du Code de Commerce par un membre de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ou s'il a refusé à ce dernier la communication des pièces utiles à l'octroi de son visa

Le gérant peut voir sa responsabilité engagée, en application de l'Article 51-13 du Code de Commerce dans les cas suivants si :

- Il n'a pas établi les documents comptables
- Il n'a pas soumis ces documents à l'approbation de l'assemblée des associés en méconnaissance des dispositions de l'Article 51-6

- Il n'a pas transmis ces documents au répertoire du commerce et de l'industrie en méconnaissance des dispositions de l'Article 51-7 du Code de Commerce

Le gérant peut voir sa responsabilité engagée s'il commet les infractions pénales prévues par la Loi n°1.144 du 26 juillet 1991, comme par exemple l'exercice d'une activité déployée hors des limites de l'objet social.

3.5. Les associés commanditaires

Bailleurs de fonds, ils ne peuvent faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration (Article 34 du Code de Commerce).

Cette interdiction vise les actes de gestion externe, c'est à dire ceux qui mettent les commanditaires en rapport avec les tiers, comme la signature d'un marché au nom de la société.

S'ils ne respectent pas cette règle, les commanditaires s'exposent à des sanctions qui sont graduées (Article 35 du Code de Commerce) :

- Ils doivent répondre solidairement avec les commandités, sur leur patrimoine propre, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés
- Au regard du nombre et de la gravité des actes commis, leur responsabilité solidaire peut être étendue à tous les engagements de la société

En revanche, sont permis aux commanditaires les actes de gestion interne tels les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance (Article 35 du Code de Commerce)

3.6. Droits sociaux

Les associés commanditaires comme les associés commandités ont un droit de regard sur la gestion de l'entreprise dans la mesure où ils participent activement à la vie sociale en votant des décisions intéressant le fonctionnement de la société.

Participation aux assemblées

Tous les associés de la SCS ont le droit de participer aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires et aucun associé ne peut en être exclu.

Tout associé peut se faire représenter lors de l'assemblée par :

- Son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux
- Un associé, sauf si la société ne comprend que deux associés
- Un tiers muni d'un pouvoir spécial

La représentation suppose l'existence d'un mandat qui ne peut être permanent.

En d'autres termes, la personne mandatée doit avoir le pouvoir de voter au lieu et place de la personne représentée pour toutes décisions prises lors de l'assemblée.

Les personnes morales associées sont représentées aux assemblées soit par leur représentant légal, soit par toute autre personne munie d'une délégation de pouvoir.

Vote des décisions

Le droit de participer aux assemblées implique le droit d'y voter.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Les associés peuvent être consultés par écrit uniquement si les statuts le prévoient mais toute consultation écrite est interdite dans le cadre de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes et s'il s'agit de décisions portant modification statutaire.

Droits à l'information

Chaque associé bénéficie d'un double droit à l'information.

Avant chaque assemblée.

Préalablement à la tenue de toute assemblée, un certain nombre de documents doit lui être communiqué afin qu'il puisse voter en toute connaissance de cause.

Communication permanente

À toute époque de l'année, l'associé a droit de prendre connaissance au siège social des comptes annuels et du rapport de gestion.

4. Transmissions de la SCS

4.1. Cession de parts sociales du vivant des associés

Les cessions de parts sociales des associés commandités et celles des associés commanditaires obéissent à un régime différent.

4.1.1. Parts sociales des commandites

En principe, une cession de parts sociales d'un commandité requiert le consentement de tous les associés (commandités et commanditaires).

Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'un associé commandité puisse céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

4.1.2. Parts sociales des commanditaires

En principe, une cession de parts sociales d'un commandité requiert le consentement de tous les associés (commandités et commanditaires).

Toutefois, les statuts peuvent prévoir 2 assouplissements :

- Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés
- Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

La cession de parts sociales donne lieu au paiement d'un droit d'enregistrement à l'administration fiscale.

Ce droit est fixé à 3 % du prix de cession diminué d'un abattement égal à 23 000 € et ramené au pourcentage du nombre de parts cédées dans le capital social.

4.2. Cession de parts sociales par décès

Le décès d'un des associés commandités entraîne **la dissolution** de la société sauf s'il est stipulé dans les statuts que la SCS continue avec ses héritiers.

En cas de continuation de la société, si les héritiers du commandité sont mineurs, ceux-ci deviennent associés commanditaires

 Un mineur, à moins qu'il ait été autorisé par le juge à exercer le commerce, ne peut pas être associé commandité.

Si l'associé décédé était le seul commandité et si les héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à l'un des 2 choix suivants :

- Remplacement de l'associé décédé par un nouvel associé commandité
- Transformation de la société dans un délai d'1 an (la société est dissoute à l'issue de ce délai).

 Le décès d'un commanditaire ne met pas fin à la société. Les statuts peuvent prévoir l'admission des héritiers.

5. Les conditions pour créer une société en commandite simple

Pour créer une SCS, les conditions à respecter ne diffèrent pas réellement de celles requises pour créer une société.

Il doit y avoir minimum deux associés, c'est-à-dire un commandité et un commanditaire.

De plus, aucun capital social minimum n'est exigé et les apports au capital peuvent prendre la forme d'apports en nature, en numéraire ou en industrie.

Toutefois, les associés commandités possèdent obligatoirement la qualité de commerçant.

Par conséquent, seules des personnes physiques ou des sociétés titulaires de cette qualité peuvent devenir des associés commandités. Par exemple, une société civile n'a pas la qualité de commerçant et ne peut donc s'associer à une société en commandite simple. De la même façon, un avocat ou un expert-comptable ne peut pas devenir associé d'une SCS.

6. Comment créer une société en commandite simple ?

La création d'une société par commandite simple nécessite de respecter plusieurs étapes :

1. La rédaction des statuts ;
2. La constitution des apports et le dépôt du capital social ;
3. La publication d'un avis dans un journal d'annonces légales ;
4. Le dépôt du dossier de demande d'immatriculation.

6.1. La rédaction des statuts d'une SCS

La rédaction des statuts d'une société par commandite simple est une étape cruciale puisque ce sont les statuts qui vont régir le fonctionnement de la SCS.

Les statuts doivent obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Il peut s'agir d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

Ils doivent comporter certaines mentions obligatoires comme :

- La dénomination sociale (le nom de la société) ;
- La forme sociale (société par commandite simple) ;
- L'adresse du siège social ;
- L'objet social ;
- La durée de vie de la société ;
- Le montant du capital social ;
- Le montant et la nature des apports réalisés par les associés ;
- Le nombre de parts sociales, leur valeur nominale et leur répartition entre les associés ;
- La répartition des bénéfices et du boni liquidation entre les associés ;
- Les causes de dissolution de la société et les modalités.

Des aménagements au fonctionnement classique d'une SCS peuvent être prévus au sein des statuts.

Par exemple, il est possible de prévoir que tous les associés commandités ne sont pas gérants, que l'unanimité n'est pas requise pour la cession de droits sociaux ou encore que la SCS n'est pas dissoute en cas de décès d'un commandité.

Rédiger les statuts d'une SCS requiert donc méthode et précision, afin qu'ils soient véritablement adaptés aux besoins de tous les associés, commandités ou commanditaires.

De nombreux créateurs de SCS consultent un exemple de statuts ou sollicitent un accompagnement professionnel lorsqu'ils rédigent eux-mêmes leurs documents constitutifs.

6.2. La constitution des apports et le dépôt du capital social

Dans une société par commandite simple, plusieurs types d'apports peuvent être réalisés :

- apports en numéraire (somme d'argent) ;
- apports en nature (biens meubles ou immeubles) ;

- apports en industrie (savoir-faire, réseau, etc.).

👉 : les associés commanditaires ne peuvent pas réaliser d'apport en industrie.

Puisque la loi n'exige pas de montant minimum pour le capital social d'une société par commandite simple, les associés le fixent librement. Toutefois, il est important de prévoir une somme suffisante pour couvrir les premières dépenses de la société et inspirer confiance aux investisseurs.

Ensuite, les apports en nature doivent faire l'objet d'un dépôt auprès d'un établissement bancaire ou d'un notaire, sur un compte bloqué jusqu'à la finalisation des démarches d'immatriculation. Le dépositaire remet une attestation de dépôt de capital social.

6.3. La publication d'un avis dans un journal d'annonces légales

Les associés de la société en commandite simple doivent informer les tiers de la constitution de la société. Pour cela, ils doivent publier un avis dans un journal d'annonces légales (JAL).

Le journal d'annonces légales leur remet une attestation de parution.

6.4. Le dépôt du dossier de demande d'immatriculation

Désormais, toutes les formalités des entreprises doivent être réalisées sur le site internet de l'INPI aussi appelé guichet unique.

Cela vaut aussi pour la demande d'immatriculation d'une société par commandite simple.

Pour cela, il faut compléter le formulaire en ligne et joindre les pièces justificatives demandées comme par exemple :

- une copie des statuts certifiée conforme ;
- la liste des bénéficiaires effectifs ;
- une copie de la pièce d'identité du ou des gérants ;
- une attestation de non-condamnation du ou des gérants ;
- l'attestation de dépôt du capital social ;
- l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales ;
- etc.

Les frais de dossier sont également à régler en ligne. À l'issue de l'étude de votre demande, l'extrait Kbis de la société en commandite simple vous est envoyé.

7. Les avantages et les inconvénients d'une société en commandite simple

Les avantages	Les inconvénients
• Pas de capital social minimum • Responsabilité limitée des associés commanditaires • Flexibilité de l'organisation dans les statuts	• Complexité des règles de répartition de pouvoirs entre les différents types d'associés • Responsabilité illimitée des associés commandités • Régime fiscal différents selon la qualité des associés